PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible

Designa autoridad de aplicación con funciones de vivienda y desarrollo territorial, define gran inversión, ordena la metodología de identificación y la delimitación de las zonas, aprueba el acuerdo modelo, fija la guía de contenido mínimo y crea equipos técnicos regionales de asistencia a los municipios.

Propuesta 45: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible, las Leyes Nros. 25.675 y 27.742, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció el marco nacional de los planes de ordenamiento territorial de las zonas que crecen por grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, con respeto de las competencias provinciales y municipales.

Que esa ley encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar una autoridad de aplicación con competencia en vivienda y desarrollo territorial, área que hoy no cuenta con una estructura específica en la Administración Pública Nacional, por lo que corresponde asignar esas funciones.

Que corresponde reglamentar la identificación de las zonas, el contenido mínimo de los planes, la asistencia técnica nacional a los municipios y el acuerdo modelo por el cual la Nación participa de cada plan.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (art. 19). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible (en adelante, «la Ley») al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA, que la ejercerá por intermedio de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, AGUA Y VIVIENDA, a la que se asignan a ese fin las funciones de vivienda y desarrollo territorial que la Ley requiere.

ARTÍCULO 2°.- Gran inversión (art. 2°, inc. b). Además de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, se considera gran inversión todo proyecto que prevea emplear más de QUINIENTAS (500) personas en el pico de su obra o de su operación en un mismo municipio o comuna.

ARTÍCULO 3°.- Metodología de identificación (art. 4°). La autoridad de aplicación aprobará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días, previa consulta a las provincias, la metodología pública de identificación de zonas, que fijará las fuentes de las proyecciones de población y de empleo, el horizonte de proyección, los umbrales de crecimiento a partir de los cuales un área se considera zona de crecimiento previsible y la forma de medir el déficit de vivienda y de servicios.

ARTÍCULO 4°.- Delimitación de las zonas iniciales (art. 5°). Dentro de los NOVENTA (90) días, la autoridad de aplicación delimitará con cada provincia el área de las zonas iniciales enumeradas en el artículo 5° de la Ley y publicará su delimitación.

ARTÍCULO 5°.- Nuevas zonas (art. 6°). La autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones comunicará a la autoridad de aplicación cada adhesión aprobada dentro de los DIEZ (10) días, con la ubicación del proyecto y el cronograma de obra y de contratación de personal informado conforme al artículo 176 octies de la Ley N° 27.742. Los organismos que aprueben otras grandes inversiones harán lo propio.

ARTÍCULO 6°.- Acuerdo modelo (art. 17). Apruébase el acuerdo modelo de ordenamiento territorial entre el Estado nacional, una provincia y un municipio, que como Anexo forma parte del presente decreto. La autoridad de aplicación suscribirá los acuerdos en representación del Estado nacional y los publicará en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Guía de contenido mínimo (art. 7°). La autoridad de aplicación publicará una guía para la elaboración de los planes, con un horizonte de al menos DIEZ (10) años, proyecciones en escenarios alternativos, parámetros de referencia de dotación de escuelas, centros de salud, agua, cloacas y transporte por habitante, y el formato de los indicadores de seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Mesa tripartita. En cada acuerdo, el representante del Estado nacional en la mesa tripartita que elabore el plan será designado por la autoridad de aplicación. La Secretaría de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y las Secretarías de Obras Públicas, Agua y Vivienda y de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Energía prestarán la colaboración que la mesa les requiera.

ARTÍCULO 9°.- Equipos técnicos regionales (art. 15). La autoridad de aplicación organizará equipos técnicos regionales que asistirán a los municipios de varias zonas próximas, comenzando por el norte de Vaca Muerta, el golfo San Matías, el oeste de la Provincia de San Juan y la Puna. Los equipos se integrarán con personal de la Administración Pública Nacional y mediante convenios con universidades nacionales, con los créditos vigentes.

ARTÍCULO 10°.- Formación local (art. 16). La autoridad de aplicación acordará con la Secretaría de Educación y con las autoridades educativas provinciales la oferta de terminación de la secundaria y de formación en oficios de cada zona, con los perfiles de empleo que informen las empresas inversoras.

ARTÍCULO 11°.- Inmuebles nacionales (art. 14). La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informará a la autoridad de aplicación, dentro de los NOVENTA (90) días de delimitada cada zona, los inmuebles nacionales existentes en ella y su situación.

ARTÍCULO 12°.- Registro público (art. 18). El registro público de zonas, acuerdos y planes incluirá, por zona, la delimitación, el acuerdo, el plan aprobado, las obras con su avance y los indicadores de déficit habitacional, cobertura de agua y cloacas, matrícula escolar, atención de salud y empleo local, y se actualizará al menos cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app